

Индивидуальный предприниматель Момзеров Михаил Николаевич, именуемый в дальнейшем "Поставщик", действующий на основании свидетельства ОГРНИП № 304890529200132, с одной стороны, и Региональная корпоративная общественная организация инвалидов «Центр информационной поддержки «Таганай» именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Богдановского Сергея Викторовича, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю товар, а Покупатель обязуется принимать этот товар и оплатить его в порядке и размерах предусмотренных настоящим договором.

1.2. Ассортимент, количество, цена единицы товара определяются в ТОРГ 12, составленных на основании заявки Покупателя.

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1.. Количество, ассортимент и цена поставляемых товаров согласовываются между Поставщиком и Покупателем при поступлении заявки. В случае согласования наличия и цены товара, последний резервируется для поставки Покупателю.

2.2. Товар поставляется в согласованные между сторонами сроки.

2.3. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

2.4. Поставщик передает Покупателю все необходимые документы.

2.5. С согласия Поставщика Покупатель вправе аннулировать сделанную и оплаченную заявку на поставку товара, в случае отсутствия вышеуказанного согласия Поставщика Покупатель обязан принять товар.

2.6. Поставщик вправе отказаться от поставки товара, в случае несвоевременной оплаты его Покупателем или непредставлении соответствующих документов, свидетельствующих об оплате товара.

2.7. Покупатель в праве внести предоплату в размере 5% от общей суммы поставки, в таком случае Поставщик обязуется зарезервировать товар на 14 календарных дней. В случае если покупатель отказывается забрать товар предоплата не возвращается. В случае, если Поставщик продал зарезервированный товар под Покупателя, то он уплачивает неустойку в размере 30% от стоимости товара Покупателю, поскольку последний может нести производственные издержки. Размер неустойки может быть изменен, если та или иная сторона докажет свои убытки из-за нереализованной поставки.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОСТАВЩИКА

3.1. При поступлении информации от покупателя о наличии заявки на товар Поставщик обязан зарезервировать товар для последующей поставки Покупателю

3.2. В согласованный между сторонами срок Поставщик обязан обеспечить отгрузку товаров Покупателю.

3.3. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям ГОСТа.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОКУПАТЕЛЯ.

4.1. При подготовке заявки Покупатель обязан согласовать с Поставщиком наличие и окончательную цену товара (зарезервировать товар).

4.2. Обеспечить разгрузку и приемку поставляемого товара.

4.3. Приемка товара осуществляется в соответствии с обычаями делового оборота.

4.4. Покупатель имеет право предъявить претензию по количеству поставленного товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания накладной его представителем. Претензии по качеству могут быть предъявлены в течение всего срока годности товара при условии правильного хранения и транспортировки. Риск случайной гибели, повреждения или утраты товара переходит к Покупателю с момента фактического его получения.

4.5. Покупатель вправе вернуть некачественный товар.

4.6. Оплатить поставленный товар в срок, установленный Договором.

4.7. Право собственности на Товар переходит на Покупателя после полной оплаты партии.

Поставщик
Покупатель

5. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Деньги за поставленный товар перечисляются на расчетный счет Поставщика или за наличный расчет по доверенности, а также приходному ордеру в виде 100% предоплаты.

5.2. Цена определяется на момент отгрузки со склада Поставщика и указывается в накладной на отпуск товара, но не более чем на 99 000.00 руб., (девятьсот девять тысяч рублей 00 копеек).

5.3. Товары считаются оплаченными по поступлению денежных средств на расчетный счет Поставщика или переданных агенту по доверенности, а также по согласованию сторон оплата может подтверждаться платежным поручением заверенным банком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Ответственность за товар и все риски, связанные с транспортировкой, хранением и реализацией товара с момента получения товара несет Покупатель.

6.2. За несвоевременную оплату товара Покупатель обязан оплатить продавцу пеню в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.

7.2. «Стороны» пришли к соглашению, что при нарушении Покупателем договорных обязательств, при невозможности урегулирования спора согласно п.7.1. Договора, претензионный порядок является для сторон обязательным, а все споры по Договору решаются в судебном порядке, в соответствии со ст. 32ГПК РФ, по месту регистрации Продавца, согласно правилам о подведомственности на основании законодательства РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок действия Договора с «30» марта 2021 года до момента «31» декабря 2021 года. В случае, если ни одна из сторон не изъявит желание расторгнуть Договор не менее чем за 30 дней до окончания срока его действия, то Договор будет считаться пролонгированным на очередной календарный год.

8.2. Договор может быть расторгнут:

8.2.1. по соглашению сторон.

8.2.2. по другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все дополнительные соглашения к Договору составляются в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и вступают в силу с момента подписания соглашения Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Поставщик: ИП Момзеров Михаил Николаевич ИНН 890500393782 629809 ЯНАО, г.Ноябрьск, ул. Энтузиастов, д.56 кв. 9 Свидетельство 89 №000649639 р/сч 40802810967400009419 в ПАО Сбербанк ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ отделение №8647 к/сч 30101810800000000651 БИК 047102651 ОГРН 304890529200132 ОКВЭД 45.32 тел/факс (3496) 36-92-47	Покупатель: РКООИ ЦИП «Таганай» 629804, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Рабочая, д. 109 Б, кв. 4 ИНН 8905998693 КПП 890501001 ОГРН 1138900000524 р/сч 40703810415150000016 к/сч 30101810145250000411 БИК 044525411 Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО Г. Москва ОКВЭД 94.99, 62.09, 63.11, 63.11.1, 73.11, 74.20, 74.30, 82.19, 82.99, 88.10 Тел. +7 909 195 04 08
---	---

Поставщик
ИП Момзеров М.Н.

М. Н. Момзеров

Покупатель
РКООИ ЦИП «Таганай»

С.В. Богдановский